

REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE COLBUN

ORDENANZA N° 00002
REF: Dicta Ordenanza Local sobre Derechos Municipales por Servicios, Permisos y Concesiones.
COLBUN.

VISTOS.

Estos antecedentes, lo dispuesto en el Art. N°42 del D.L. N°3.063/79, de Rentas Municipales, el acuerdo N°153, del Concejo Municipal, de fecha 19 de Diciembre de 1997, que Aprueba la Ordenanza Local sobre Derechos Municipales por Servicios, Permisos y Concesiones.

Y las atribuciones que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Dictase la siguiente "ORDENANZA LOCAL QUE ESTABLECE LOS DERECHOS MUNICIPALES POR CONCESIONES, PERMISOS Y SERVICIOS", los cuales regirán a contar del mes siguiente a la publicación en un Diario de Circulación Regional.

Artículo 1°.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular la forma de girar y el monto de los derechos municipales que deben pagar las personas físicas o jurídicas, sean de derecho público o privado, que ostengan de la Municipalidad un Servicio, un Permiso o una Concesión.

TITULO I
(Liquidación, Giro y Pago de los Derechos)

Artículo 2°.- Cada Departamento Municipal confeccionará respecto de su área de funciones, el Giro de los derechos que procedan según se establece en esta Ordenanza y la dará a conocer al interesado, quien deberá enterar su pago en la Tesorería Municipal dentro del plazo que corresponda.

Los Giros y su correspondiente pago deberán hacerse previamente al inicio de la Concesión o Permiso o a la fecha en que se comience a prestar el Servicio, y el vencimiento del pago se fijará en el último día del mes en que se efectúe el Giro, salvo en aquellos casos en que la ley ha fijado otros plazos.

En cada caso se dejará testimonio del pago efectuado en el registro correspondiente, con indicación del Boletín de Ingreso y de su fecha.

Artículo 3°.- Los Derechos Municipales contemplados en la presente Ordenanza y que se encuentran expresados en Unidades Tributarias Mensuales (U.T.M.), se liquidarán y pagarán, cada vez, ajustándose a la decena más próxima.

El valor de la Unidad Tributaria Mensual a que se refiere esta Ordenanza será el vigente a la fecha de efectuarse el correspondiente Giro.

TITULO II
(Devolución de Derechos Municipales)

Artículo 4°.- Cuando por cualquier causa correspondiente devolver todo o parte de algunos Derechos Municipales, ello deberá ordenarse por Decreto del Alcalde, previo informe de la Dirección o Sección correspondiente. Copia del Decreto de Devolución indicado se transcribirá al Departamento respectivo, para su anotación en los Registros correspondientes.

Los contribuyentes que por cualquier causa cesen en el ejercicio de la actividad lucrativa que desarrollan después de pagada la patente, no tendrán derecho a reembolsos por el tiempo que les faltare, para enterar el período pagado.

TITULO III
(Derechos Municipales por Servicios de Aseo y Ornato)

Artículo 5°.- La extracción de basuras, escombros y otros distintos de los indicados en la Ley de Rentas Municipales, tales como: ramas, hojas y otros provenientes de jardines de la zona, podrá y/o extracción de árboles o los producidos por demoliciones o por escombros de procesos productivos u otros de similares características, deberán ser retirados en forma particular por quienes los producen.

Queda expresamente prohibido depositarlos en Bienes Nacionales de Uso Público o en sitios eriazos utilizados como vertederos no autorizados por la Autoridad Sanitaria y el Municipio. La infracción a esta norma será denunciada ante el Juez de Policía Local, quien podrá otorgar un plazo prudencial para su retiro, en caso que no se efectúe la limpieza en el plazo señalado por el Tribunal se aplicará una multa entre 2 (dos) U.T.M. y hasta 5 (cinco) U.T.M.

La reincidencia en la infracción señalada será sancionada con el recargo de un 100% de la multa anterior.

Artículo 6°.- El retiro de vehículos, koscos, lettereros de propaganda, líneas y cables aéreos que se encuentren instalados en la vía pública sin la autorización correspondiente, deberán ser retirados en forma inmediata por los responsables de tal hecho, bajo el apercibimiento de ser denunciados al Juzgado de Policía Local. De no acatarse lo dispuesto, se cursará el correspondiente denuncia. El Juez de Policía Local otorgará un plazo prudencial para efectuar el retiro correspondiente. Si no se efectúa el retiro en el plazo otorgado, se aplicará una multa entre 1 (una) y 5 (cinco) U.T.M. sin perjuicio del cobro por Derecho de bodega que ascenderá a 5% U.T.M. por semana o fracción de la misma. La reincidencia será penada con un recargo de un 50%, respecto de la última sanción impuesta.

TITULO IV
(Derechos Municipales de Transporte, Tránsito y Vehículos)

Artículo 7°.- El permiso de estacionamiento en Bienes Nacionales de Uso Público, en los casos que la legislación de tránsito y las normas del Plan Regulador Comunal, lo permitan, estará gravado con los siguientes Derechos ANUALES.

- 1.- Automóviles, Station Wagon, por cada uno 2 U.T.M.
- 2.- Vehículos de transporte pasajeros y carga 2 U.T.M.

Artículo 8°.- Los servicios Municipales por revisiones técnicas de vehículos efectuados para cualquier trámite que no sea el otorgamiento de Permiso de Circulación, pagarán los siguiente Derechos:

1.- Verificación de número de motor, transformaciones, clasificaciones y otros afines	15% U.T.M.
2.- Revisiones y control de taxímetros, incluye sello y control de Licencia	10% U.T.M.
Artículo 9°.- Los permisos y servicios por exámenes, anotaciones, otorgamiento de duplicados, certificados y otros, pagarán los siguientes Derechos:	
1.- Inscripción para conducir taxis y taxibuses	10% U.T.M.
2.- Registro de cambio de domicilio en Licencia para Conducir y respecto de los Permisos de Circulación de vehículo	5% U.T.M.
3.- Prórroga de Licencia para conducir, hasta 60 días	7% U.T.M.
4.- Solicitud de Inscripción para Registro de Conductores	10% U.T.M.
5.- Duplicado de Permiso de Circulación	15% U.T.M.
6.- Examen Psicotécnico, cuando no se trate del que deba rendirse para el otorgamiento de la Licencia de Conducir	10% U.T.M.
7.- Examen óptico o médico, cuando no se trate del que deba rendirse para el otorgamiento de la Licencia de Conducir	10% U.T.M.
8.- Tránsito de vehículos de la clase "C" y "E" en Licencias Clases "A" y "B"	10% U.T.M.
9.- Tránsito de control de taxímetros segundo semestre	25% U.T.M.
10.- Duplicado de Licencia para Conducir	10% U.T.M.
11.- Permiso a particulares para practicar en la conducción de vehículos, POR SEMANA	10% U.T.M.
12.- Certificado de antigüedad de choler u otros	10% U.T.M.
13.- Información respecto de empadronamiento de vehículos motorizados, POR UNIDAD	10% U.T.M.
14.- Señalización solicitada por particulares, sin perjuicio del valor de la señal	15% U.T.M.
15.- Inscripción de vehículos fuera de circulación, en el Registro pertinente	10% U.T.M.
Artículo 10.- La Sección de Rentas girará los siguientes Derechos Municipales por las Actividades lucrativas que se realicen en la Comuna:	
1.- Funcionamiento de Circos y Parques de entretenimiento, POR SEMANA O FRACCIÓN	20% U.T.M.
2.- Puestos de expendio de frutas y verduras de la temporada, POR MES O FRACCIÓN	15% U.T.M.
3.- Reuniones, Shows, Carreras, Torneos, organizadas por instituciones sin fines de lucro, POR DIA	5% U.T.M.
4.- Reuniones sociales, carreras, torneos, organizadas por instituciones o personas con fines de lucro, POR DIA	50% U.T.M.
5.- Ferias artesanales, exposición y/o venta de libros, POR SEMANA O FRACCIÓN	20% U.T.M.
6.- Ferias de juguetes, promociones, venta de ropa, promotoriales y artículos, POR SEMANA O FRACCIÓN	100% U.T.M.
7.- Puestos de venta de comida, bebidas, dulces, helados, etc., POR CINCO MESES O FRACCIÓN	50% U.T.M.
8.- Expendio de bebidas alcohólicas en Fuentes de Soda, Clubes Sociales, Deportivos incluidos los de Huso, culturales) y otros particulares, con motivo de Fiestas Patrias, Día de la Hispanidad, Pascua y Año Nuevo, POR DIA DE FUNCIONAMIENTO	100% U.T.M.
9.- Expendio de bebidas alcohólicas por juntas de vecinos y otras organizaciones, sin fines de lucro, en Fiestas Patrias, Día de la Hispanidad, Pascua y Año Nuevo, POR DIA DE FUNCIONAMIENTO	50% U.T.M.
10.- Actividades comerciales en circunstancias especiales, tales como: Festividades Religiosas por metro cuadrado, POR DIA	5% U.T.M.
TITULO V (Derechos relativos a las Concesiones y Permisos por Construcciones en Bienes Nacionales de Uso Público)	
Artículo 11.- El permiso para instalar y construir en Bienes Nacionales de Uso Público, pagará los Derechos Municipales que se señalan, sin perjuicio de la contribución que deba pagarse por concepto de Patente o Permiso de Circulación.	
1.- Estaciones de Servicio para vehículos, Bombas de Bencina y otros combustibles, por metro cuadrado o fracción, OCUPADO AL AÑO	1% U.T.M.
2.- Kosco u otras instalaciones para ventas menores adhiridos o no al suelo, por metro cuadrado o fracción, OCUPADO AL AÑO	15% U.T.M.
3.- Puestos en ferias libres y de chacareros, mercados persas u otros similares de carácter ocasional o temporal, por metro cuadrado o fracción, POR DOS O MAS DIAS	1% U.T.M.
4.- Reuniones sociales, carreras y torneos	Exentos
5.- Mesas y otros para atención de público anexas a establecimientos comerciales, tales como, fuente de soda, salones de té, restaurantes y otros, por metro cuadrado o fracción, POR TEMPORADA.	10% U.T.M.
6.- Puestos sustituidores de lettereros, relojes, defensas peatonales, etc., sin perjuicio de los derechos que correspondan por concepto de propaganda, por unidad, AL AÑO	20% U.T.M.
7.- Puestos de venta de material ligero, sin perjuicio de los derechos de propaganda, por metro cuadrado, AL AÑO	20% U.T.M.
8.- Exhibición de mercaderías ocupando bandeja de tierra que enfrenta los locales comerciales, (incluidas vidrieras sobresalientes), por metro cuadrado o fracción ocupado, MENSUAL	200% U.T.M.
9.- Lettereros camineros, por unidad, ANUAL	5% U.T.M.
10.- Ocupación de Bienes Nacionales de Uso Público, para extracción de áridos	
a) Por concepto de Banco arenero en los ríos de Colbún, por metro cuadrado, ANUAL por metro cuadrado, ANUAL	1% U.T.M.
b) Extracción de arena, tipo u otros materiales, desde Bienes Nacionales de Uso Público, desde pozos decantadores de canales u otros, por metro cubico extraído	5% U.T.M.
12.- Extracción de arena, tipo u otros materiales, desde pozos lastireros de propiedad particular, por metro cubico extraído	1% U.T.M.
13.- Extracción artesanal o calcineras, POR SEMESTRE	50% U.T.M.
ARTICULO N°12.- La ocupación permanente de Bienes Nacionales de Uso Público mediante construcciones sólidas y definitivas, autorizadas por el Municipio, pagarán los Derechos Municipales, ANUALES que se indican:	
1.- Ocupación del suelo, por metro cuadrado o fracción	20% U.T.M.
2.- Ocupación del subsuelo, por metro cuadrado o fracción	10% U.T.M.
TITULO VI (Derechos relativos a la Propaganda)	
ARTICULO N°13.- Toda propaganda que se realice desde la vía pública o que sea vista u oída desde la misma, pagará los siguientes Derechos Municipales:	
1.- Letteros, carteleros o avisos No luminosos, por metro cuadrado o fracción, AL AÑO	30% U.T.M.
2.- Letteros, carteleros luminosos, por metro cuadrado o fracción, AL AÑO	20% U.T.M.
3.- Proyectores de avisos, SEMANAL	10% U.T.M.

EL CENTRO Miércoles 30 de diciembre de 1998

- 4.- Papeleros y otros elementos de servicio público, ANUAL, por unidad o metro cuadrado, según corresponda.
- 5.- Propagandas especiales no señaladas, MENSUAL
- 6.- Letteros camineros, por metro cuadrado o fracción, ANUAL
- 7.- Parlatines, radiodifusión o cualquier elemento reproductor de sonidos al exterior, estacional o móvil, POR DIA

La Municipalidad se reserva la facultad de negar, restringir o poner término discrecionalmente a los Permisos de Alopatentes.

ARTICULO N°14.- No estarán afectos al pago de derecho de propaganda los mensajes religiosos, los realizados por la autoridad pública, las campañas de Bien Público, los rótulos de los establecimientos de salud, de educación y de profesionales.

TITULO VII
(Derechos por Comercio Ambulante)

- Artículo N°15.- El permiso para el ejercicio del comercio ambulante pagará AL AÑO, los siguientes Derechos:
- 1.- Ambulante a domicilio
- 2.- Ambulante en la Vía Pública
- 3.- Ventas ocasionales
- 4.- Promotores comerciales

TITULO VIII
(Derechos relativos a Urbanización y Construcción)

ARTICULO N°16.- Los Servicios, Concesiones o Permisos relativos a la Urbanización y Construcción, que se señalan más adelante, pagarán los Derechos Municipales que para cada caso se indica, en conformidad a lo dispuesto en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

- 1.- Subdivisiones
- 2.- Obras
- 3.- Obras nuevas y ampliaciones
- 4.- Alteraciones, reparaciones, obras menores y provisiones
- 5.- Planos topos autorizados por el MINVU
- 6.- Obras de reconstrucción
- 7.- Modificación de proyectos
- 8.- Demoliciones
- 9.- Aprobaciones de planos para venta por pisos, por unidad a vender
- 10.- Certificados de número, línea de recepción, venta por pisos, etc., sin perjuicio del costo del documento cuando proceda
- 11.- Certificado de deslindes, en conformidad al Plano Catastral

En los conjuntos habitacionales con unidades repelidas, los Derechos Municipales se rebajarán de acuerdo a las siguientes normas:

Se considerará como unidad repetida la casa individual aislada o pareada, ya sea de uno o dos pisos, que se repite en el conjunto. En los edificios en altura la totalidad de un piso que se repite.

DISMINUCION DE DERECHOS	
NUMERO DE UNIDADES	
3 a 5	10%
6 a 10	20%
11 a 20	30%
21 a 40	40%
41 a más	50%

Artículo 17.- Los Servicios, Concesiones o Permisos especiales relativos a la Urbanización y Construcción que se señalan más adelante, pagarán los Derechos Municipales que para cada caso se indican:

- 1.- Permiso de Construcción por etapas
- 2.- Estudios de Anteproyectos
- 3.- Estudios de Contratos Anticipados

LUIS PINTO TRONCOSO
Secretario Municipal

JORGE PINTO ESPINOSA
Alcalde

Públicos, tales como: agua, alcantarillado, electricidad, gas, teléfonos, y otros similares, pagará un derecho municipal básico y uniforme equivalente al valor de tres (3) cuotas de ahorro para la vivienda, más las cantidades que se indican en el inciso siguiente

Sin perjuicio de la cantidad señalada, se pagará además de un 3% de Cuota de Ahorro para la vivienda por metro cuadrado diario ocupado.

Para el conjunto de los metros cuadrados se considerará el largo total del tramo que se autoriza y el ancho total de ocupación del Bien de Uso Público que indique el permiso.

Artículo 19.- El vencimiento del plazo otorgado en la liquidación de los Derechos a que se refieren los artículos anteriores, obliga al interesado a revalidar el Permiso, sin el cumplimiento de dicho requisito se entenderá caducada la liquidación y por lo presentada la solicitud.

TITULO IX
(Derechos Varios)

Artículo 20.- Los Servicios que se indican más adelante pagarán los derechos que por cada caso se señalan:

- 1.- Informe hechos a particulares por funcionarios municipales
- 2.- Certificadas de cualquier naturaleza no contempladas en otras disposiciones de la presente Ordenanza
- 3.- Copia autorizada de Plano Regulador
- 4.- Copia autorizada de planos municipales, sin incluir valor de la copia
- 5.- Venta de Planos Tipos (Autoconstrucciones)
- 6.- Copia autorizada de la ordenanza, acuerdos, resoluciones y decretos municipales, por hoja
- 7.- Servicios por recibir pago por consignaciones u otros legales
- 8.- Bases Administrativas y Técnicas desde
- 9.- Inscripción de Marcas de Fuego
- 10.- Derechos no clasificados, por semestre
- 11.- Arriendo Cancha de Fútbol Empastada por partido
- 12.- Arriendo Cancha de Fútbol, para show
- 13.- Arriendo Gimnasio, hora luz natural
- 14.- Arriendo Gimnasio, hora luz artificial
- 15.- Arriendo Gimnasio Asociados
- 16.- Guías de Libre tránsito
- 17.- Estampillas Municipales, por animal
- 18.- Puestos, venta de Seguro Automotrices, por semana o fracción, por módulo

TITULO X
(Disposiciones Generales y Sanciones)

Artículo 21.- Los infracciones a la presente Ordenanza serán denunciados al Juzgado de Policía Local, el que aplicará multas desde una (1) hasta cinco (5) Unidades Tributarias Mensuales.

Artículo 22.- Deróganse todas las normas que sean contrarias a la presente Ordenanza, en especial las contenidas en el Decreto A. Exento N°49, Acuerdo N°20 Consejo Desarrollo Comunal que aprueba el proyecto de Ordenanza Local sobre Derechos Municipales por Concesiones, Permisos y Servicios, comunicado a través del Ord. N°05/90 del 26 de Enero de 1990.

Artículo 23.- Los Derechos no expresados en porcentajes, serán reajustados anualmente de acuerdo a la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor, fijado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

NOTESE: COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE LA PRESENTE ORDENANZA A TODOS LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, AL JUZGADO DE POLICIAL LOCAL, PUBLIQUESE EN UN DIARIO DE CIRCULACION REGIONAL Y ARCHIVESE.